

# الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

فتاوي وتدابير

LE « JOURNAL OFFICIEL »  
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

paraît  
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE  
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

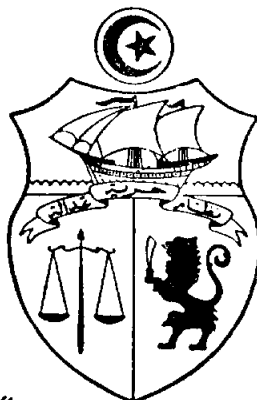
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS

Tél. : 243.873 — 243.874

Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées  
le Lundi et le Jeudi avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués  
au nom du Receveur-Economiste



هذا الوطن من الأيمان فمن أجل إضاح بلادنا نلتزم بالواجب

## TARIFS

|                   | EDITION originale |          | EDITION originale et sa Traduction |          |
|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|
|                   | 1 an              | 6 mois   | 1 an                               | 6 mois   |
| Tunisie.....      |                   |          |                                    |          |
| Algérie.....      | 2 D, 800          | 1 D, 600 | 3 D, 400                           | 1 D, 900 |
| Maroc.....        |                   |          |                                    |          |
| France.....       | 3 D, 300          | 1 D, 750 | 3 D, 900                           | 2 D, 150 |
| Autres pays       | 4 D, 500          | 2 D, 550 | 5 D, 100                           | 2 D, 850 |
| Prix du numéro... | 0 D, 035          |          | 0 D, 045                           |          |

## Prix des Annonces

La ligne ..... 0 D, 150

## JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

### LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

En vente le N° 9 du Journal Officiel de la République Tunisienne — Edition des débats de l'Assemblée Nationale  
(séance du 31 décembre 1969, Prix du n° 50 millimes)

## SOMMAIRE

### DECRETS ET ARRETES

#### MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 70-131 du 14 avril 1970, portant publication de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et du Protocole y annexé, de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité ..... 419

#### MINISTERE DE L'INTERIEUR

DECRETS Nos 70-128 du 14 avril 1970, autorisant les Communes de Bizerte, d'Hamam-Lif, El Djem et Kélibia à contracter un emprunt ..... 431

DECRET N° 70-129 du 14 avril 1970, autorisant la Commune de Siliana à procéder tous les trois ans au recensement général des immeubles construits situés à l'intérieur du périmètre communal ..... 432

DECRET N° 70-130 du 14 avril 1970, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Bizerte d'immeubles nécessaires à la réalisation d'un complexe touristique et à la construction d'une école ..... 436

DESIGNATION d'un délégué ..... 437

#### MINISTERE DES FINANCES

ARRETE du Ministre des Finances du 16 avril 1970, portant ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des services extérieurs ..... 437

#### MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ARRETE du Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du 14 avril 1970, portant modification de l'arrêté du 1er avril 1963, relatif aux examens du Baccalauréat de l'Enseignement secondaire ..... 437

#### AVIS ET COMMUNICATIONS

##### MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

BREVETS d'invention ..... 441

ANNONCES ..... 443

### DECRETS ET ARRETES

#### MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

##### CONVENTION

Décret N° 70-131 du 14 avril 1970, portant publication de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et du Protocole y annexé, de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:

Vu la loi N° 67-40 du 21 novembre 1967, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, et au

Protocole y annexé, de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, conclus à Vienne le 24 avril 1963 :

Vu l'avis du Premier Ministre et des Ministres de la Justice, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et des Finances :

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Convention de Vienne sur les relations consulaires et le Protocole y annexé, de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité, conclus à Vienne le 24 avril 1963, seront publiés au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Le Premier Ministre et les Ministres de la Justice, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970.

P. Le Président de la République Tunisienne :  
et par délégation.

Le Premier Ministre  
BAHI LADGHAM

## CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES

### *Les Etats parties à la présente Convention*

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples.

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations.

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961.

Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux.

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs.

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention.

Sont convenus de ce qui suit :

### ARTICLE PREMIER

1. — Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) l'expression « poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) l'expression « circonscription consulaire » s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

c) l'expression « chef de poste consulaire » s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;

d) l'expression « fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

e) l'expression « employé consulaire » s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

f) l'expression « membre du personnel de service » s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

g) l'expression « membre du poste consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;

h) l'expression « membre du personnel consulaire » s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;

i) l'expression « membre du personnel privé » s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

j) l'expression « locaux consulaires » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et au terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

k) l'expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. — Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par les fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3. — La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence est régie par l'article 74 de la présente Convention.

### Chapitre I. — Les relations consulaires en général

#### Section I. — Etablissement et conduite des relations consulaires

#### ARTICLE 2

##### *Etablissement de relations consulaires*

1. — L'établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.

2. — Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires.

3. — La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

#### ARTICLE 3

##### *Exercice des fonctions consulaires*

Les fonctions consulaires sont exercées par les postes consulaires; elles sont également exercées par les missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

#### ARTICLE 4

##### *Etablissement d'un poste consulaire*

1. — Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2. — Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.

3. — Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4. — Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5. — Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

#### ARTICLE 5

##### *Fonctions consulaires*

Les fonctions consulaires consistent à :

a) protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales dans les limites admises par le droit international;

b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir de toute manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi;

f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;

g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requis;

i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

j) transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux Accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels Accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence;

k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l'alinéa k du présent article, ainsi qu'à leurs

équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'Etat d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

#### ARTICLE 6

##### *Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire*

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.

#### ARTICLE 7

##### *Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers*

L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

#### ARTICLE 8

##### *Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers*

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

#### ARTICLE 9

##### *Classes des chefs de poste consulaire*

1. — Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :

- a) consuls généraux;
- b) consuls;
- c) vice-consuls;
- d) agents consulaires.

2. — Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

#### ARTICLE 10

##### *Nomination et admission des chefs de poste consulaire*

1. — Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence.

2. — Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence.

#### ARTICLE 11

##### *Lettre de provision ou notification de la nomination*

1. — Le chef de poste consulaire est pourvu par l'Etat d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et

prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. — L'Etat d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. — Si l'Etat de résidence l'accepte, l'Etat d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

#### ARTICLE 12

##### *Exéquatur*

1. — Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence dénommée « exéquatur », quelle que soit la forme de cette autorisation.

2. — L'Etat qui refuse de délivrer un exéquatur n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus.

3. — Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exéquatur.

#### ARTICLE 13

##### *Admission provisoire des chefs de poste consulaire*

En attendant la délivrance de l'exéquatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

#### ARTICLE 14

##### *Notification aux autorités de la circonscription consulaire*

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

#### ARTICLE 15

##### *Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire*

1. — Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. — Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, soit, à défaut d'une mission diplomatique de cet Etat dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi, au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère. L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.

3. — Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouis-

sance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

4. — Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

#### ARTICLE 16

##### *Préséance entre les chefs de poste consulaire*

1. — Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exéquatur.

2. — Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obtenir l'exéquatur, est admis à l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire, détermine l'ordre de préséance: cet ordre est maintenu après l'octroi de l'exéquatur.

3. — L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exéquatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 14 a été faite à l'Etat de résidence.

4. — Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 15.

5. — Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

6. — Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité.

#### ARTICLE 17

##### *Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires*

1. — Dans un Etat où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique et n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

2. — Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l'Etat de résidence, être chargé de représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d'une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire bénéficie en vertu de la présente convention.

#### ARTICLE 18

##### *Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats*

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l'Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

## ARTICLE 19

*Nomination des membres du personnel consulaire*

1. — Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2. — L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, assez à l'avance, pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l'article 23.

3. — L'Etat d'envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l'Etat de résidence d'accorder un exéquat à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

4. — L'Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exéquat à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

## ARTICLE 20

*Effectif du personnel consulaire*

A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

## ARTICLE 21

*Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire*

L'ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, ou, à défaut d'une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère.

## ARTICLE 22

*Nationalité des fonctionnaires consulaires*

1. — L'Etat de résidence peut à tout moment informer la nationalité de l'Etat d'envoi.

2. — Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. — L'Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.

## ARTICLE 23

*Personne déclarée non grata*

1. — L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est *persona non grata* ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable. L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2. — Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable des obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exéquat à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3. — Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver

sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

4. — Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.

## ARTICLE 24

*Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs*

1. — Sont notifiés au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère :

a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;

b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;

c) l'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. — Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

SECTION II. — *Fin des Fonctions Consulaires*

## ARTICLE 25

*Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire*

Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par :

a) la notification par l'Etat d'envoi à l'Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;

b) le retrait de l'exéquat;

c) la notification par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.

## ARTICLE 26

*Départ du territoire de l'Etat de résidence*

L'Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l'exception des biens acquis dans l'Etat de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.

## ARTICLE 27

*Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi dans des circonstances exceptionnelles*

1. — En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :

a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence;

c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.

2. — En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,

a) lorsque l'Etat d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

b) lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'Etat de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

## Chapitre II. — Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires de carrière et les autres membres d'un poste consulaire

### SECTION I. — Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire

#### ARTICLE 28

##### *Facilités accordées au poste consulaire pour son activité*

L'Etat de résidence accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.

#### ARTICLE 29

##### *Usage des pavillon et écusson nationaux*

1. — L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat dans l'Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.

2. — Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré et l'écusson aux armes de l'Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. — Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat de résidence.

#### ARTICLE 30

##### *Logement*

1. — L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.

2. — Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

#### ARTICLE 31

##### *Inviolabilité des locaux consulaires*

1. — Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

2. — Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. — Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.

#### ARTICLE 32

##### *Exemption fiscale des locaux consulaires*

1. — Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. — L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

#### ARTICLE 33

##### *Inviolabilité des archives et documents consulaires*

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

#### ARTICLE 34

##### *Liberté de mouvement*

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

#### ARTICLE 35

##### *Liberté de communication*

1. — L'Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les mes-

sages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2. — La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. — La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités du dit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4. — Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5. — Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. — L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. — La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

#### ARTICLE 36

##### *Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi*

1. — Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité :

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par les dites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2. — Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

#### ARTICLE 37

##### *Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d'accident aérien*

Si les autorités compétentes de l'Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :

a) en cas de décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, d'informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;

b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'Etat d'envoi. L'application des lois et règlements de l'Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;

c) lorsqu'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, d'informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l'endroit où l'accident a eu lieu.

#### ARTICLE 38

##### *Communication avec les autorités de l'Etat de résidence*

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

#### ARTICLE 39

##### *Droits et taxes Consulaires*

1. — Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. — Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.

SECTION II. — *Facilités, privilèges et immunités  
concernant les fonctionnaires consulaires de carrière  
et les autres membres du poste consulaire*

ARTICLE 40

*Protection des fonctionnaires consulaires*

L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité

ARTICLE 41

*Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires*

1. — Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2. — A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3. — Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

ARTICLE 42

*Notification des cas d'arrestation,  
de détention ou de poursuite*

En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.

ARTICLE 43

*Immunité de juridiction*

1. — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2. — Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :

a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; ou

b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

ARTICLE 44

*Obligation de répondre comme témoin*

1. — Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est

dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. — L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. — Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

ARTICLE 45

*Renonciation aux privilèges et immunités*

1. — L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. — La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3. — Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 43, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. — La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

ARTICLE 46

*Exemption d'immatriculation des étrangers  
et de permis de séjour*

1. — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2. — Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

ARTICLE 47

*Exemption de permis de travail*

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2. — Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 48

*Exemption du régime de sécurité sociale*

1. — Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce

qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de résidence.

2. — L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente; et

b) qu'ils soient aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. — Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4. — L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

#### ARTICLE 49

##### *Exemption fiscale*

1. — Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32;

c) des droits de succession et de mutation perçues par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 51;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2. — Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services.

3. — Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements du dit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

#### ARTICLE 50

##### *Exemption des droits de douane et de la visite douanière*

1. — Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances annexes autres que faits d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;

b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. — Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. — Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

#### ARTICLE 51

##### *Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille*

En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :

a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;

b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

#### ARTICLE 52

##### *Exemption des prestations personnelles*

L'Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

#### ARTICLE 53

##### *Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires*

1. — Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'Etat de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

2. — Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle le dit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l'Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de la dite famille ou du dit personnel privé.

3. — Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. — Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. — En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

#### ARTICLE 54

##### *Obligations des Etats tiers*

1. — Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi, l'Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi.

2. — Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3. — Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Ils accordent aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s'il était requis, et aux valises consulaires en transit la même inviolabilité et la même protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente convention.

4. — Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à un cas de force majeure.

#### ARTICLE 55

##### *Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence*

1. — Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. — Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.

3. — Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, les dits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

#### ARTICLE 56

##### *Assurance contre les dommages causés aux tiers*

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

#### ARTICLE 57

##### *Dispositions spéciales relatives*

##### *à l'occupation privée de caractère lucratif*

1. — Les fonctionnaires de carrière n'exerceront dans l'Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2. — Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;

b) aux membres de la famille d'une personne mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privés;

c) aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

#### Chapitre III. — Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux

#### ARTICLE 58

##### *Dispositions générales concernant les facilités,*

##### *privilèges et immunités*

1. — Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l'article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. — Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l'article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l'article 55 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. — Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. — L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

## ARTICLE 59

*Protection des locaux consulaires*

L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

## ARTICLE 60

*Exemption fiscale des locaux consulaires*

1. — Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est propriétaire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. — L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

## ARTICLE 61

*Inviolabilité des archives et documents consulaires*

Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

## ARTICLE 62

*Exemption douanière*

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

## ARTICLE 63

*Procédure pénale*

Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

## ARTICLE 64

*Protection du fonctionnaire consulaire honoraire*

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

## ARTICLE 65

*Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour*

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

## ARTICLE 66

*Exemption fiscale*

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

## ARTICLE 67

*Exemption des prestations personnelles*

L'Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

## ARTICLE 68

*Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires*

Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

## Chapitre IV. — Dispositions générales

## ARTICLE 69

*Agents consulaires non chefs de poste consulaire*

1. — Chaque Etat est libre de décider s'il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n'ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l'Etat d'envoi.

2. — Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

## ARTICLE 70

*Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique*

1. — Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. — Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce Ministère.

3. — Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser :

a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales de l'Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4. — Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurant déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

## ARTICLE 71

*Ressortissants ou résidents permanents  
de l'Etat de résidence*

1. — A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'Etat de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 42. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2. — Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

## ARTICLE 72

*Non-discrimination*

1. — En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. — Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) le fait pour l'Etat de résidence d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l'Etat d'envoi;

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

## ARTICLE 73

*Rapport entre la présente Convention  
et les autres accords internationaux*

1. — Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2. — Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux, confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d'application.

## Chapitre V. — Dispositions finales

## ARTICLE 74

*Signature*

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout

autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1963, au Ministère Fédéral des Affaires Etrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New-York.

## ARTICLE 75

*Ratification*

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

## ARTICLE 76

*Adhésion*

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

## ARTICLE 77

*Entrée en vigueur*

1. — La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. — Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

## ARTICLE 78

*Notification par le Secrétaire général*

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74 :

a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76 ;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l'article 77.

## ARTICLE 79

*Textes faisant foi*

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

## CONVENTION DE VIENNE

## SUR LES RELATIONS CONSULAIRES

## PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE

## CONCERNANT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

*Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,*

*Sont convenus des dispositions suivantes :*

#### ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent Protocole, l'expression « membres du poste consulaire » a le sens qui lui est donné dans l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend des « fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ».

#### ARTICLE II

Les membres du poste consulaire qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

#### ARTICLE III

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1963 au Ministère Fédéral des Affaires Etrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New-York.

#### ARTICLE IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

#### ARTICLE V

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

#### ARTICLE VI

1. — Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. — Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhèrera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

#### ARTICLE VII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention :

a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV, et V;

b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.

#### ARTICLE VIII

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en dressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

## MINISTERE DE L'INTERIEUR

### EMPRUNTS COMMUNAUX

**Décret N° 70-125 du 14 avril 1970, autorisant la Commune de Bizerte à contracter un emprunt à long terme de 57.000 D. pour le financement des travaux d'aménagement de la Plage Sidi Salem, d'un terrain de Jeux d'Enfants et de construction d'un Jardin d'Enfants à Zarzouna.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1962, portant création d'une Caisse des prêts communaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 mars 1931, relatif aux emprunts des communes;

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création d'une Commune à Bizerte;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 août 1969;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — La Commune de Bizerte est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 57.000 D, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2 %.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux ci-après :

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| — Aménagement de la Plage Sidi Salem.....             | 35.000 |
| — Aménagement d'un terrain de Jeux d'enfants.         | 4.000  |
| — Construction d'un Jardin d'enfants à Zarzouna ..... | 18.000 |

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

Art. 3. — Le Président de la Commune de Bizerte est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970.

P. le Président de la République Tunisienne :  
et par délégation,

Le Premier Ministre  
BAHI LADGHAM

**Décret N° 70-126 du 14 avril 1970, autorisant la Commune d'Hammam-Lif à contracter un emprunt à long terme de 60.000 Dinars pour l'achèvement de la construction des logements et de la maison du peuple et de la jeunesse.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1962, portant création d'une Caisse des prêts communaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 mars 1931, relatif aux emprunts des Communes;

Vu le décret du 9 mars 1899, portant création d'une Commune à Hammam-Lif;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juillet 1969;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — La Commune d'Hammam-Lif est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux

Communes un emprunt de 60.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2 %.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux ci-après :

- achèvement du programme de construction de logements ..... 40.000 D.
- achèvement de la Maison du peuple et de la jeunesse ..... 20.000 D.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

Art. 3. — Le Président de la Commune d'Hammam-Lif est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

**Décret N° 70-127 du 14 avril 1970, autorisant la Commune d'El Djem à contracter un emprunt à long terme de 5.000 Dinars pour le règlement des indemnités d'expropriation.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1902, portant création d'une Caisse des prêts communaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 mars 1931, relatif aux emprunts des Communes;

Vu le décret du 29 mars 1922, portant création d'une Commune à El Djem;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1 août 1968;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — La Commune d'El Djem est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 5.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2 %.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au règlement des indemnités d'expropriation.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

Art. 3. — Le Président de la Commune d'El Djem est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970

P. le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

**Décret N° 70-128 du 14 avril 1970, autorisant la Commune de Kélibia à contracter un emprunt à long terme de 50.000 Dinars pour la participation à la construction du réseau d'égouts.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 décembre 1902, portant création d'une Caisse des prêts communaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 mars 1931, relatif aux emprunts des Communes;

Vu le décret du 13 décembre 1921, portant création d'une Commune à Kélibia;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er et 15 février 1969;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — La Commune de Kélibia est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 50.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêt de 2 %.

Art. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la participation de la Commune à la construction du réseau d'égouts.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

Art. 3. — Le Président de la Commune de Kélibia est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre,

BAHI LADGHAM

## RECENSEMENT DES IMMEUBLES

**Décret n° 70-129 du 14 avril 1970, autorisant la Commune de Siliana à procéder tous les trois ans au recensement général des immeubles construits situés à l'intérieur du périmètre Communal.**

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 16 septembre 1902, réglementant la taxe locative communale et notamment son titre III ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 26 janvier 1956 édictant certaines dispositions financières en matière d'immeubles bâtis;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 21 avril 1920, instituant en addition à la taxe locative communale, une taxe municipale dite « d'entretien »;

Vu le décret du 6 septembre 1915, portant création d'une Commune à Siliana;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Siliana en date du 30 août 1969;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — A dater du 1er janvier 1969, la commune de Siliana est autorisée par dérogation à l'article 1er du décret du 26 janvier 1956 à procéder tous les trois ans, au recensement général des immeubles construits situés à l'intérieur du périmètre communal.

Art. 2. — Les propriétaires d'immeubles assujettis au recensement sont tenus de souscrire dans un délai de trente jours à compter de la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne* de l'avis prescrivant l'ouverture des opérations de recensement, et, pour chacun de leurs immeubles, une déclaration indiquant la consistance de ces immeubles et les locations en cours. Il est délivré récépissé de cette déclaration, la remise de

celle-ci ne pouvant être justifiée que par la production de ce récépissé.

L'obligation de déclarer incombe au Sociétaire-locataire d'habitation à bon marché, qui, moyennant le paiement d'un loyer amortissement, bénéficie d'une promesse d'attribution à l'échéance de l'amortissement et, de ce fait, est tenu au paiement de la taxe locative et autres taxes ayant la même assiette.

Il en est de même dans le cas de logements à loyer moyen loués avec promesse d'attribution dans les mêmes conditions par une Société d'habitations à bon marché.

La même obligation incombe au locataire avec promesse d'attribution d'une habitation à bon marché ou d'un logement à loyer moyen, construit par l'Office Tunisien des logements Maritimes ou par l'Office Tunisien des logements Militaires.

Art. 3. — Chacune des déclarations visées à l'article précédent devra être établie conformément au modèle annexé au présent décret et fera notamment connaître :

1°) la situation de l'immeuble;

2°) l'origine de la Propriété, ou s'il s'agit d'un immeuble immatriculé le nom et le numéro du titre foncier;

3°) les noms, prénoms, domicile et nationalité du propriétaire et, s'il y a lieu, de son mandataire.

4°) la description détaillée de l'immeuble, l'année de la construction, l'indication, d'une part, des occupants à titre onéreux, d'autre part des occupants à titre gratuit, à quelque titre que ce soit.

Dans le cas d'occupation à titre onéreux, la déclaration précisera le montant total des sommes annuelles effectivement payées au propriétaire.

Le propriétaire pourra, à titre indicatif, inscrire la valeur locative qu'il attribue à chacune des parties de l'immeuble.

La déclaration ainsi établie est faite sous la responsabilité du déclarant et sous peine des sanctions prévues à l'article ci-après.

Elle sera vérifiée dans les conditions fixées pour l'établissement des notices prévues par l'article 9 du décret du 16 septembre 1902 et pourra, après vérification, tenir lieu de cette notice.

La Municipalité aura, en outre, le droit d'exiger de tout occupant une attestation écrite du montant des sommes effectivement payées au propriétaire au titre d'une année d'occupation, ou pour la durée totale de cette occupation si elle est inférieure à une année.

L'attestation inexacte ainsi que le refus d'attestation rendront exigibles les pénalités prévues à l'article 4 ci-après.

Art. 4. — Toute déclaration dont les indications obligatoires seront reconnues inexactes ou incomplètes, tout défaut de déclaration dans les délais fixés à l'article 3 rendront exigibles, en sus de l'imposition normale à la taxe locative et aux taxes ayant la même assiette que la taxe locative, des cotisations supplémentaires à titre de pénalités, calculées de la manière ci-après :

1°) Déclaration inexacte ou incomplète : cinq fois le supplément de droits simples qui, par l'effet du redressement de ces inexactitudes ou de la réparation de ces omissions sera exigible, au titre de la première année de la période triennale ou qui serait exigible au cas d'exemption temporaire si l'immeuble ne bénéficiait pas de cette exemption;

2°) Défaut de déclaration : dix fois les droits simples liquidés dans les mêmes conditions;

Tout occupant qui aura fourni une attestation inexacte sera passible d'une pénalité égale à 25 % du montant des sommes non déclarées.

En cas de refus d'attestation cette pénalité sera égale à la moitié des sommes non déclarées.

Les pénalités encourues par les propriétaires seront recouvrées dans les mêmes formes, suivant les mêmes règles de procédure que celles fixées pour les taxes locatives et d'entretien, par addition aux rôles de ces impôts afférents à la première année de la période triennale, celles encourues par les occupants seront recouvrées par voie d'états de liquidation exécutoires nonobstant opposition.

Le président de la Municipalité pourra, à la demande motivée des intéressés et lorsqu'il n'y a pas intention frauduleuse, leur accorder la remise partielle des pénalités encourues, sans toutefois que la pénalité maintenue puisse être inférieure aux taux ci-après :

1°) Inexactitude ou omission dans la déclaration ou dans l'attestation : 1 % de la pénalité exigible.

2°) Défaut de déclaration ou refus d'attestation : 2 % de la pénalité exigible.

En outre la pénalité encourue pour défaut de déclaration ou refus d'attestation pourrait être supprimée à la demande du contrevenant s'il établit l'existence d'un cas de force majeure.

En aucun cas, les redevables astreints à déclaration, ne pourront, même conventionnellement mettre à la charge de leurs locataires, les pénalités qui auront été prononcées à leur encontre.

Art. 5. — Toute disposition législative relative aux moratoires et aux prix limités modifiant le taux des loyers entraînera au regard de la valeur locative retenue pour l'assiette de la taxe locative et des autres taxes sur les locaux soumis à cette législation, une modification correspondante qui aura effet à partir du 1er janvier, si cette mesure entre en vigueur à compter de cette date et à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

Art. 6. — Le Président de la Commune de Siliana est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970.

P. Le Président de la République Tunisienne :

et par délégation,

Le Premier Ministre

BAHI LADGHAM

## Municipalité de Siliana

Recensement de.....

Déclaration N°.....

du.....

Situation de l'immeuble <sup>(1)</sup>.....Nom et prénoms du propriétaire <sup>(2)</sup>.....

Nationalité.....

Adresse.....

Origine de la propriété <sup>(3)</sup>.....Nom et prénoms du mandataire <sup>(2)</sup>.....

Nationalité.....

Adresse.....

DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE <sup>(4)</sup>

| Sous-sol,<br>rez-de-chaussée,<br>étages, terrasses,<br>dépendances, etc. | Composition détaillée<br>et année<br>de la construction <sup>(5)</sup> | Surface | USAGE<br>d'habitation,<br>professionnel,<br>commercial,<br>industriel | NOM<br>et prénoms<br>de l'occupant,<br>qualité (locataire,<br>occupant<br>à titre gratuit, etc.) | LE CAS<br>ECHEANT<br>bail en cours<br>enregistré le...<br>N°.....<br>ou déclaration<br>verbale<br>du.....<br>ou location<br>sans contrat<br>non déclarée | DATE<br>du contrat |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                                                        |         |                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                    |

Je soussigné.....

(1) Nom de la rue ou de l'impasse et numéro de l'immeuble.

(2) Ecrire le nom de famille en lettres majuscules.

(3) Achat, succession, donation, etc., du..... enregistré à....., le..... n°..... ou reçu le..... par le notaire en premier n°....., s'il s'agit d'un immeuble immatriculé, nom et numéro du titre foncier seulement.

(4) Séparer les divisions de l'immeuble pour indiquer en regard de chacune d'elles, dans la 2<sup>e</sup> colonne, sa composition détaillée.

(5) Indiquer le nombre de pièces de chaque appartement de ses dépendances (hall, couloir, salle de bains, cabinet de toilette, cuisine, débarras, véranda, W.C. etc.,) la composition détaillée des locaux à usage professionnel, commercial ou industriel, l'existence de soupentes, ascenseurs, cours, patios, buanderies, loges de concierge ou gardien, poulaillers, jardins, etc., l'année de la construction de l'immeuble et, le cas échéant, des agrandissements et surélévations.



## EXPROPRIATION

Décret n° 70-130 du 14 avril 1970, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Bizerte d'immeubles nécessaires à la réalisation d'un complexe touristique et à la construction d'une école.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 9 mars 1939, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 11 mars 1957, portant loi municipale ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 16 juillet 1881, portant création d'une Commune à Bizerte;

Vu la délibération du Conseil municipal dans sa séance du 29 novembre 1968;

Considérant que le certificat d'affichage n'a soulevé aucune opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et du Tourisme et de l'Aménagement du Territoire;

Décrétons :

Article Premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Bizerte les immeubles, nécessaires à l'édification d'un complexe touristique et d'une école indiqués sur le tableau parcellaire ci-après :

| NUMERO<br>d'Ordre | NUMERO<br>lots<br>Parcelle | NATURE<br>de<br>l'immeuble | SITUATION | NATURE<br>du titre | SUPERFICIE<br>Ha A CA | NOMS<br>DES PROPRIETAIRES                                                                        |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 1                          | Terre nue                  | Corniche  | T. 134.706         | 0 89 13               | Khaled Ben Mokhtar El Khamassi.                                                                  |
| 2                 | 2                          | »                          | »         | T. 132.585         | 1 00 10               | Hédi Ben Mohamed M'Chirgui.                                                                      |
| 3                 | 3                          | »                          | »         | Sans titre         | 0 07 28               | Abdesselam Ben Rezgui Ben Ahmed, Yrathène, ses soeurs Chérifa, Fatma et Zohra Ben Méziane Mamar. |
| 4                 | 4                          | »                          | »         | T. 134.783         | 0 53 10               | Salah Ben Mohamed Dallali et ses frères Abderrahmane et Chakroune.                               |
| 5                 | 5                          | »                          | »         | Sans titre         | 0 66 92               | M'hamed Ben Mohamed Ben Mahmoud Nahal et son frère Mahmoud.                                      |
|                   |                            |                            |           | Sans titre         | 0 66 92               | Mehrez Zarrouk et son frère Mohamed                                                              |
| 6                 | 6                          | »                          | »         | Sans titre         | 0 33 67               | M'Hamed Ben Hédi Jari.                                                                           |
| 7                 | 7                          | »                          | »         | R. 58.226          | 0 32 14               | Abdetrazak Ben Jilani Ben Hassen Arfaoui.                                                        |
| 8                 | 8                          | »                          | »         | R. 57.978          | 0 70 82               | Mahmoud Baccouche.                                                                               |
| 9                 | 9                          | »                          | »         | Sans titre         | 0 23 92               | Ali Haddad.                                                                                      |
|                   |                            |                            |           |                    |                       | Hamda Es-Saâdi.                                                                                  |
|                   |                            |                            |           |                    |                       | Amor Es-Saâdi et Mustapha El Mellouli.                                                           |
| 10                | 10                         | »                          | »         | T. 10.590          | 1 45 86               | Hadj Chérif Ben Hassen Ouaddour.                                                                 |
| 11                | 11                         | »                          | »         | T. 10.588          | 1 76 80               | Lumbroso Izak.                                                                                   |
| 12                | 12                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 09 18               | Fatma Bent Hédi Jâri.                                                                            |
| 13                | 13                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 10 76               | M'hamed Ben Mohamed Ben Mahmoud Nahal et son frère Mahmoud.                                      |
| 14                | 14                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 10 29               | Douja Bent Hédi Jâri.                                                                            |
| 15                | 15                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 14 15               | Hallouma Bent El Hédi Jâri.                                                                      |
| 16                | 16                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 25 30               | Mohamed Ben Hédi Jâri.                                                                           |
|                   | 17                         | »                          | »         |                    | 0 07 80               |                                                                                                  |
|                   | 18                         | »                          | »         |                    | 0 12 25               |                                                                                                  |
| 17                | 19                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 30 87               | Habib Ben Hédi Jâri.                                                                             |
| 18                | 20                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 19 78               | M'hamed Ben Mohamed Ben Mahmoud Nahal.                                                           |
|                   |                            |                            |           |                    | 0 09 89               | Mohamed Nahal.                                                                                   |
| 19                | 21                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 21 46               | Douja Ettourqui.                                                                                 |
| 20                | 22                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 22 00               | Khemais Ben El Hédi Jâri.                                                                        |
| 21                | 23                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 51 11               | Khemais Ben Othman Nahal.                                                                        |
| 22                | 26                         | »                          | »         | T. 12.207          | 1 00 30               | Mustapha Ben Ahmed Nouri.                                                                        |
|                   | 27                         | »                          | »         | 132.273            | 2 82 09               |                                                                                                  |
| 23                | 28                         | »                          | »         | T. 130.101         | 7 66 70               | Vittoez Raymond.                                                                                 |
| 24                | 29                         | »                          | »         | T. 10.204          | 1 63 44               | Haj Mohamed Ben Ahmed                                                                            |
|                   | 30                         | »                          | »         | T. 1.145           | 0 81 41               | Rezgui.                                                                                          |

| d'Ordre<br>NUMERO | NUMERO<br>lots<br>Parcelle | NATURE<br>de<br>l'immeuble | SITUATION | NATURE<br>du titre | SUPERFICIE<br>Ha A CA | NOMS<br>DES PROPRIETAIRES                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                | 31                         | Terre nue                  | Corniche  | Sans titre         | 0 35 86               | Ahmed Ben Mohamed Ben Ali, Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Afif, Nouredine - Fethi - Mounir - Othmane - Naziha - Fatma Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali et Vve Mahboubia Bent Hassen Sfaxi. |
| 26                | 32                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 43 88               | Mohamed Ben Abderrahmane Ben Mahmoud Nahal, Habib - Hamadi - Brahim - Hamza - Aicha - Fatma Ben Abderrahmane Ben Mahmoud Nahal, Vve Noubia Bent Ali Rezgui et Halouma Bent Mahmoud Nahal.  |
| 27                | 33                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 24 33               | Haj Abderrahmane Ben Haj Amor Sfaxi.                                                                                                                                                       |
| 28                | 34                         | »                          | »         | Sans titre         | 0 26 08               | Abderrazak Ben Jilani Ben Hassen Arfaoui.                                                                                                                                                  |
| 29                | 35                         | »                          | »         | T. 132.204         | 0 28 41               | Haj Mohamed Ben Ahmed Rezgui, Salah, Ali, Chérif et Fatma Bent Haj Sliman Guerfali.                                                                                                        |
| 30                | 36                         | »                          | »         | Sans titre         | 1 01 79               |                                                                                                                                                                                            |
| 31                | 37                         | »                          | »         | S. T.              | 0 38 95               | Abdelkader Ben Haj Oufan-sou.                                                                                                                                                              |
| 32                |                            | »                          | Bizerte   | 20.34/130356       | 0 97 36               | S.I.N.A                                                                                                                                                                                    |

ART. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les immeubles sus-visés.

ART. 3. — Le Président de la commune de Bizerte est chargé de l'exécution de présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 avril 1970

P. Le Président de la République Tunisienne :  
et par délégation.  
Le Premier Ministre  
BAHI LADGHAM

#### DELEGUE

Par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 16 avril 1970 :

Monsieur le Délégué Slaheddine Lagha est désigné à la délégation d'El-Ksour à compter du 1er avril 1970.

#### MINISTÈRE DES FINANCES

##### CONCOURS

Arrêté du Ministre des Finances du 16 avril 1970, portant ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement de Contrôleurs stagiaires des Services Extérieurs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi N° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret N° 60-131 du 15 avril 1960, fixant le statut particulier des personnels du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 5 février 1965, fixant les règlements et le programme du concours pour l'accès à l'emploi de contrôleurs stagiaires des Services Extérieurs;

Arrête :

Article Premier. — Un concours externe et un concours interne sur épreuves sont ouverts au Ministère des Finances en vue du recrutement de 120 Contrôleurs Stagiaires des Services Extérieurs.

Ce nombre pourra être augmenté en fonction des vacances réelles existant à la date du concours.

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves aura lieu le 21 août 1970 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture de la liste d'inscription est fixée au 20 juillet 1970.

Tunis, le 16 avril 1970

Le Ministre des Finances  
ABDERRAZAK RASSAA

Vu :

Le Premier Ministre  
BAHI LADGHAM

#### MINISTÈRE DE L'EDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

##### BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Arrêté du Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports du 14 avril 1970, portant modification de l'arrêté du 1er avril 1963, relatif aux examens du Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire.

Le Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'Enseignement et notamment ses articles 23 et 24;

Vu le décret N° 63-87 du 1er avril 1963, relatif au diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire et aux diplômes de fin d'études normales, commerciales et industrielles, tel qu'il a été modifié par le décret N° 64-113 du 15 avril 1964;

Vu l'arrêté du 1er avril 1963 relatif aux examens du Baccalauréat, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 15 avril 1964 et par l'arrêté du 24 mai 1965;

Arrête :

**Article Premier.** -- Sont modifiés les articles 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 19 de l'arrêté sus-visé du 1er avril 1963 comme suit :

**Article 3. (nouveau).** -- Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen du Baccalauréat s'il n'a atteint au 31 décembre de l'année de l'examen l'âge de 17 ans au moins et s'il n'a subi avec succès, depuis au moins une année scolaire, les épreuves de l'examen de passage de 5ème en 6ème année ou s'il n'a été inscrit régulièrement en classe de 6ème année du régime transitoire.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées.

**Article 9 (nouveau).** -- L'examen du Baccalauréat comprend des épreuves écrites, orales et pratiques et une épreuve d'éducation physique obligatoire.

Les épreuves écrites et pratiques sont choisies par le Ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports.

**Article 11. -- (nouveau).** -- Les candidats à l'examen du Baccalauréat doivent suivant la section d'études orientées dont ils sont issus, subir l'une des séries d'épreuves figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Sauf indications contraires figurant à l'annexe sus-visée, les épreuves portent sur les programmes officiels de 6ème année du régime transitoire, selon les modalités précisées dans la dite annexe.

Toutefois, les épreuves d'éducation physique et de technique pratique ne sont pas réitérées à la 2ème session et les notes obtenues à la première session sont reportées à la deuxième.

En conséquence :

a) l'épreuve d'éducation physique n'est subie qu'à la 1ère session de chaque année par tous les candidats.

b) les épreuves de technique pratique ont lieu une seule fois à la première session de chaque année pour tous les candidats.

**Article 12 (nouveau).** -- La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de zéro à vingt.

Une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite d'arabe et la note zéro à toute autre épreuve sont éliminatoires.

En ce qui concerne les épreuves écrites de composition arabe et de philosophie, il est procédé à une deuxième correction, si la note donnée par le premier correcteur est inférieure à 5 sur 20. Si les deux notes diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne.

**Article 13. (nouveau).** -- La note attribuée à chaque épreuve est multipliée par le coefficient dont celle-ci est affectée conformément au tableau figurant à l'annexe jointe au présent arrêté.

Le total des points obtenus par chaque candidat est la somme des notes de ses épreuves multipliée par leurs coefficients respectifs et sa note moyenne est égale au quotient de cette somme par le total des coefficients.

**Article 15 (nouveau).** -- A l'examen du Baccalauréat :

-- est déclaré admissible aux épreuves orales et pratiques tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est au moins égale à 10 sur 20.

-- peut être déclaré admissible à titre exceptionnel aux épreuves orales et pratiques après délibération du Jury mentionnée au procès-verbal et fondée sur le dossier scolaire de l'intéressé tant au point de vue moyenne qu'au point disciplinaire, tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites est inférieure à 10 sur 20 et au moins égale à 9 sur 20, et dont les moyennes annuelles pour les matières principales (arabe, philosophie, mathématiques, sciences physiques) sont au moins égales à 12 sur 20.

-- est déclaré admis définitivement tout candidat dont la note moyenne des épreuves écrites, orales et pratiques est au moins égale à 10 sur 20.

**Article 16 (nouveau).** -- Tout candidat qui n'est pas déclaré admissible ou admis définitivement à la première session d'examen, dans les conditions fixées à l'article 15 précédent ne sera autorisé à se présenter à la deuxième session que si sa note moyenne est au moins égale à 7 sur 20, ou si sa note moyenne est au moins égale à 6 sur 20 et sa moyenne générale annuelle figurant au livret scolaire est au moins égale à 10 sur 20.

**Article 19. (nouveau).** -- Les éléments sur lesquels se fonde le Jury pour décider de l'admissibilité, de l'admission ou de l'ajournement d'un candidat comprennent :

-- d'une part, les notes attribuées aux épreuves du candidat, telles qu'elles sont prévues à l'article 11 ci-dessus.

-- d'autre part, le dossier scolaire produit par le candidat et établi conformément au modèle fixé par le Ministère de l'Education, de la Jeunesse et des Sports.

Aucun candidat ayant obtenu :

-- soit une note moyenne au moins égale à 7 sur 20,

-- soit une note moyenne au moins égale à 6 sur 20 et une moyenne générale annuelle au moins égale à 10 sur 20,

ne peut être ajourné à la deuxième session d'une année scolaire ou à la première session de l'année scolaire suivante sans que le jury ait examiné son dossier scolaire. Il est porté mention de cet examen sur le livret que le président du jury signe à cet effet.

**Art. 2.** Sont abrogés les articles 10 et 14, et les annexes I et II jointes à l'arrêté sus-visé du 1er avril 1963 et remplacées par l'annexe jointe au présent arrêté.

Tunis le 14 avril 1970

Le Ministre de l'Education, de la Jeunesse  
et des Sports

MOHAMED MZALI

Vu :

Le Premier Ministre.

BAHI LADGHAM

## A N N E X E

## Durée et coefficient des épreuves de l'examen du Baccalauréat

| EPREUVES                                      | SERIE<br>Philo Lett.<br>Moderne |       | SERIE<br>Philo Lett.<br>Classiques |       | SERIE<br>Sciences |       | SERIE<br>Mathé-<br>matiques |       | SERIE<br>Technique<br>Mathé-<br>matiques |       | SERIE<br>Economique<br>Econo-<br>mique |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
|                                               | Coef.                           | Durée | Coef.                              | Durée | Coef.             | Durée | Coef.                       | Durée | Coef.                                    | Durée | Coef.                                  | Durée |
| I. --- Epreuves écrites :                     |                                 |       |                                    |       |                   |       |                             |       |                                          |       |                                        |       |
| Philosophie .....                             | 6                               | 4     | 6                                  | 4     | 4                 | 4     | 3                           | 3     | 3                                        | 3     | 3                                      | 4     |
| Arabe .....                                   | 2                               | 3     | 2                                  | 3     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 1                                      | 2     |
| 2 <sup>e</sup> Langue Vivante Etrangère ..... | 1                               | 2     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 3                                      | 3     |
| Histoire et Géographie .....                  | 2                               | 2     | 2                                  | 2     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 1                                      | 1 1/2 |
| Sciences physiques .....                      | 1                               | 1 1/2 | 1                                  | 1 1/2 | 4                 | 3     | 6                           | 3     | 4                                        | 3     | 1                                      | 1 1/2 |
| Sciences Naturelles .....                     | 2                               | 1 1/2 | 2                                  | 1 1/2 | 4                 | 2     | 1                           | 1     | 1                                        | 1     | —                                      | —     |
| Mathématiques .....                           | —                               | —     | —                                  | —     | 4                 | 3     | 7                           | 4     | 5                                        | 4     | 3                                      | 3     |
| Construction Mécanique .....                  | —                               | —     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | 4                                        | 5     | —                                      | —     |
| Economie Politique .....                      | —                               | —     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 2                                      | 1     |
| Comptabilité .....                            | —                               | —     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 1                                      | 1     |
| Education Civique et Religieuse .....         | 1                               | 1 1/2 | 1                                  | 1 1/2 | 1                 | 1 1/2 | 1                           | 1 1/2 | 1                                        | 1 1/2 | 1                                      | 1 1/2 |
| TOTAL .....                                   | 15                              | —     | 14                                 | —     | 17                | —     | 18                          | —     | 18                                       | —     | 15                                     | —     |
| II. — Epreuves Orales et Pratiques :          |                                 |       |                                    |       |                   |       |                             |       |                                          |       |                                        |       |
| Etude de la pensée Islamique .....            | 2                               | —     | 2                                  | —     | 1                 | —     | 1                           | —     | —                                        | —     | 1                                      | —     |
| Arabe .....                                   | 1                               | —     | 1                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 2                                      | —     |
| Français .....                                | 1                               | —     | 1                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | —                                      | —     |
| 2 <sup>e</sup> Langue Vivante Etrangère ..... | 1                               | —     | 2                                  | —     | 2                 | —     | 2                           | —     | 2                                        | —     | 1                                      | —     |
| Mathématiques .....                           | 2                               | —     | 2                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | —                                      | —     |
| Histoire et Géographie .....                  | —                               | —     | —                                  | —     | 2                 | —     | 2                           | —     | 2                                        | —     | —                                      | —     |
| Technique Pratique .....                      | —                               | —     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | 2                                        | 5     | —                                      | —     |
| Organisation .....                            | —                               | —     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 1                                      | —     |
| Droit Commercial .....                        | —                               | —     | —                                  | —     | —                 | —     | —                           | —     | —                                        | —     | 1                                      | —     |
| Education Physique .....                      | 1                               | —     | 1                                  | —     | 1                 | —     | 1                           | —     | 1                                        | —     | 1                                      | —     |
| TOTAL .....                                   | 8                               | —     | 9                                  | —     | 6                 | —     | 6                           | —     | 7                                        | —     | 7                                      | —     |
| TOTAL .....                                   | 23                              | —     | 23                                 | —     | 23                | —     | 24                          | —     | 25                                       | —     | 22                                     | —     |

## CONSISTANCE ET MODALITE DES EPREUVES

1<sup>re</sup>) Epreuve de Philosophie :

Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur un sujet choisi par le candidat parmi trois proposés.

2<sup>re</sup>) Epreuve d'Arabe :

L'épreuve écrite consiste en une dissertation littéraire sur un sujet portant sur le programme de 6<sup>ème</sup> année.

Tout candidat aura à traiter au choix l'un des trois sujets proposés.

A titre transitoire, la dissertation littéraire sera remplacée pour les candidats issus de la section C par un commentaire de textes orienté par des questions.

L'épreuve orale est l'explication et le commentaire d'un texte choisi dans le programme de 6<sup>ème</sup> A.

3<sup>re</sup>) Epreuve de 2<sup>ème</sup> langue vivante étrangère :

Les candidats ont à choisir entre l'une des langues suivantes :

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien et Russe.

Elle consiste en une étude de texte avec :

— Pour les séries Lettres Classiques, Lettres Modernes, Sciences, Mathématiques et Economique.

a) deux questions portant sur l'intelligence du texte et permettant de dégager les idées essentielles du texte proposé.

Ces deux questions ne doivent pas porter sur le passage qui fera l'objet de la traduction ou de l'explication (question b).

b) une question de civilisation précise se rapportant au centre d'intérêt du texte proposé.

c) une question donnant lieu à un développement personnel de l'élève (une quinzaine de lignes) partant du texte et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et d'expression des candidats.

d) au choix du candidat :

une version portant sur un passage du texte de 4 à 5 lignes et 3 phrases de thème comportant au moins six difficultés grammaticales mettant en œuvre un vocabulaire courant.

ou

une explication en langue vivante étrangère des mots et expressions difficiles figurant au passage faisant l'objet de la version et six phrases en langue vivante étrangère d'application grammaticale (constructions de phrases, transposition, etc.).

Pour la série Technique-Mathématiques :

a) deux questions portant sur l'intelligence du texte proposé et donnant lieu à un développement de 5 à 6 lignes chacune. Ces deux questions ne doivent pas porter sur le passage qui fera l'objet de la traduction ou de l'explication (question b).

b) au choix du candidat :

soit une courte version portant sur un passage du texte, soit 3 phrases de thème,

ou

soit une explication en langue vivante étrangère des mots et expressions difficiles figurant au passage faisant l'objet de la version, soit trois phrases en langue vivante étrangère d'application grammaticale (constructions de phrases, transpositions, etc...).

L'usage du dictionnaire est interdit.

L'épreuve orale consiste en une explication de texte et en une conversation dans la langue vivante étrangère.

#### 4°) Epreuve d'Histoire et de Géographie :

Pour les séries philo-lettres classiques et philo-lettres modernes, elle consiste :

soit en deux sujets, l'un principal et portant sur l'Histoire (3/4 des points, un sujet au choix parmi trois proposés, durée : 1 h 30) et l'autre secondaire et portant sur la Géographie (1/4 des points, un seul sujet proposé, durée 0 h 30).

soit en deux sujets, l'un principal et portant sur la Géographie (3/4 des points, un sujet au choix parmi trois proposés, durée : 1 h 30) et l'autre secondaire et portant sur l'Histoire (1/4 des points, un seul sujet proposé, durée : 0 h 30).

Pour la série Economique, l'épreuve écrite porte à la fois sur l'histoire et sur la géographie (durée totale 3 h avec 1 h 30 pour chaque épreuve).

Les candidats traiteront pour chaque matière, un sujet au choix parmi les trois qui seront proposés.

Pour les séries Sciences, Mathématiques, Technique-Mathématiques, l'épreuve consiste en un oral comprenant une question d'histoire et une de géographie.

Les épreuves doivent porter sur le programme de 6ème année.

#### 5°) Epreuve de Mathématiques :

Elle consiste :

a) Pour les séries lettres classiques et lettres modernes en une question de cours (1/5 des points), et deux exercices (2/5 des points chacun);

b) Pour les séries Sciences et Economie en deux exercices et un problème qui ne comportera pas plus de trois ou quatre questions;

c) Pour les séries Mathématiques et Technique-Mathématiques en deux problèmes, ne comportant pas plus de trois questions chacun.

Elle porte sur les programmes de 6ème année.

L'épreuve orale consiste en des exercices simples qui sont des applications des questions de cours du programme de 6ème année.

#### 6°) Epreuve de Sciences Physiques :

Pour toutes les séries, l'épreuve écrite consiste :

a) Pour les séries lettres classiques, lettres modernes et Economiques : en une question de cours de physique et une question de cours de chimie suivies chacune d'une application numérique;

b) Pour les séries sciences, mathématiques et techniques-mathématiques : en une question de cours de physique (1 seul sujet, durée : 0 h 30) une question de cours de chimie (1 seul sujet, durée : 0 h 30) et un problème de sciences physiques (physique ou chimie, ou physique et chimie).

Tous les sujets doivent porter sur les programmes de 6ème année.

#### 7°) Epreuve de Sciences Naturelles :

L'épreuve écrite consiste à traiter l'un des trois sujets proposés aux candidats et choisis dans le programme de 6ème année.

#### 8°) Epreuve de construction mécanique :

Elle consiste en un exercice de technique graphique et des questions portant sur le programme de technologie générale et de technologie de construction de 6ème année.

#### 9°) Epreuve d'Economie Politique :

L'épreuve d'économie politique consiste en une question choisie parmi celles qui figurent au programme de 6ème année et touchant de préférence à un aspect des problèmes économiques propres à la Tunisie. Toutefois la question sera posée de telle manière que le candidat ne soit pas limité à un problème particulier.

#### 10°) Epreuve de Comptabilité :

L'épreuve de comptabilité consiste en une question relative à l'Etablissement et à l'étude d'un bilan ou en une analyse de l'exploitation avec établissement de tableaux graphiques.

#### 11°) Epreuve d'Education Civique et Religieuse :

L'épreuve consiste en deux questions se rapportant l'une au programme d'instruction civique, l'autre à celui d'instruction religieuse de 6ème année.

Il sera proposé quatre questions parmi lesquelles le candidat traitera deux.

Toutefois à titre provisoire, pour les candidats issus de la section « C », l'épreuve pourra être subie à l'oral.

Les candidats non musulmans ne seront interrogés que sur le programme d'instruction civique.

#### 12°) Epreuves de Droit Commercial et d'Organisation :

Elles consistent en une question unique exigeant des connaissances précises et complètes sur un chapitre du programme de 6ème année.

#### 13°) Epreuve de Technique Pratique :

Elle comporte :

a) pour l'option mécanique :

une analyse de fabrication de la pièce à réaliser.

et une pièce à réaliser à partir d'un dessin donné.

b) pour l'option électricité :

un devis du matériel nécessaire pour la réalisation de la maquette proposée.

un schéma multifilaire de l'installation proposée.

et une maquette à réaliser à partir d'un sujet donné.

#### 14°) Epreuve d'Etude de la Pensée Islamique :

L'épreuve peut porter soit sur une question du programme, soit consister en une explication de texte d'un auteur du programme. Dans les deux cas elle doit donner lieu à un exposé du candidat qui permette d'apprécier les qualités de son expression, de sa réflexion et de ses connaissances.

#### 15°) Epreuve de Français :

L'épreuve consiste en une explication de texte tiré des auteurs étudiés en 6ème année.

Il sera posé des questions qui seront l'occasion d'une conversation très large où l'on appréciera la langue, les qualités de réflexion et les connaissances du candidat.

#### 16°) Epreuve d'Education Physique :

Elle consiste en :

a) une épreuve gymnique : présentation d'exercices pris sur une liste préalablement publiée.

b) trois épreuves d'athlétisme tirées au sort par le jury sur la base d'une épreuve dans chacun des trois groupes suivants :

- 1er groupe : saut en hauteur ou saut en longueur  
2ème groupe : course de vitesse ou course de résistance  
3ème groupe : lancer de poids ou lancer de javelot.

Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie par le candidat en remplacement de l'une des trois épreuves d'athlétisme sus-indiquées.

## AVIS ET COMMUNICATIONS

### MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

#### SERVICE DU COMMERCE

#### PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

### BREVETS D'INVENTION

#### Avis N° 11.926

Suivant procès-verbal dressé le 20 février 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle : Laboratoires Cassenne Société Ame 3, Square Desaix à Paris (France) dont le mandataire est Monsieur G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour nouvelles compositions indazoliques.

(Priorité du brevet français du 11 mars 1968 P.V. N° 143.209 Inventeur : Jean Pierre Buret).

Cette invention est caractérisée par de nouvelles compositions contenant du chlorhydrate de 1-benzyl 3-diméthylaminopropoxy) 1-H-indazole en association avec un agent mucolytique.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.927

Suivant procès-verbal dressé le 20 février 1969 à 12 h au bureau de la Propriété Industrielle La société dite : Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques 251, Rue de Vaugirard à Paris (France) dont le mandataire est Monsieur G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Perfectionnements aux relais électroaimants et dispositifs similaires.

(Priorité du brevet français du 20 mars 1968 PV N. 145.857 Inventeur : Charles Vazquez).

Cette invention est caractérisée par le fait qu'elle constitue les pièces des dispositifs électromagnétiques travaillant aux chocs au moyen de plusieurs parties juxtaposées selon leurs plus grandes surfaces mais non associées rigidement. Une telle disposition permet un amortissement important des oscillations parasites résultant des chocs et un abaissement de la fréquence de vibration globale de l'ensemble. chacune de ces parties vibrant à une fréquence qui lui est propre, la fréquence globale correspond à la fréquence de battement entre les fréquences de vibration de chaque partie.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.928

Suivant procès-verbal dressé le 22 février 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle Ciba, Société Anonyme à Bâle (Suisse) dont le mandataire est Monsieur Georges Boc-

cara à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Nouvelles pyrimidines et procédé pour les préparer.

(Priorité des brevets suisses N° 2.980/68 du 28 février 1968 N° 120.29/68 du 9 août 1968 et N° 837/69 du 21 janvier 1969)

Cette invention est caractérisée par un procédé de préparation de 5,6-dihydro 8 H-thiopyrano (4, 3 : 4, 5) thiéno (2, 3-d) pyrimidines qui présentent un reste aryle dans l'une au moins des positions 6 et 8, et en position 4 un groupe aminoalcoyl (inférieur)-aminogène, ainsi que de leurs S-oxydes.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.929

Suivant procès-verbal dressé le 22 février 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, Tour Aquitaine à 92 Courbevoie (France) dont le mandataire est Monsieur Georges Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé de mesure de caractéristiques mécaniques des roches en cours de forage, dispositif permettant la mise en œuvre dudit procédé et utilisation de ce procédé et de ce dispositif pour l'automatisation du forage.

(Priorité du brevet français du 22 mars 1968 P.V. N° 145.020.

Inventeurs J. Raynal, S. Gstlader C. Quinchaud et M. Raynaud).

Cette invention est caractérisée par un procédé de mesure continue des caractéristiques d'une roche forée au moment même du forage de ladite roche à un dispositif de mise en œuvre de ce procédé et à l'application du procédé à la régulation des paramètres imposés à l'outil de forage.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.930

Suivant procès-verbal dressé le 22 février 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle : Kyowa Hakko Kogyo Kabushiki Kaisha, une corporation du Japon N° 4.1 chome ohtemachin Chiyodak-ku à Tokyo-To (Japon) dont le mandataire est Monsieur Georges Boccara a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé pour la préparation d'un riz enrichi.

(Priorité du brevet japonais N° 10.795/1968 déposé le 22 février 1968 au nom de Kyowa Hakko Kogyo K.K. inventeurs : H. Samejima et Y. Nagano).

Cette invention est caractérisée par un procédé selon lequel on trempe le riz dans l'eau, on le passe à la vapeur on le dessèche, ensuite, on trempe le riz ainsi traité dans une solution d'acide acétique, on dessèche le riz après l'avoir de nouveau trempé dans une solution aqueuse contenant de l'acide amino à forte concentration, on le dessèche et on obtient un riz enrichi.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### N° 11.931

Suivant procès-verbal dressé le 25 février 1969 à 12 h au bureau de la Propriété Industrielle Ciba Société Anonyme domiciliée à Bâle (Suisse) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé d'impression par transfert.

(Priorité du brevet suisse du 26 février 1968 N° 2.724/68.

Cette invention est caractérisée par le fait que l'on teint ou imprime des matériaux polyamidiés naturels ou synthéti-

ques, ou d'autres matériaux constitués de polymères linéaires formant des fils, selon le procédé d'impression par transfert à l'aide de colorants organiques capables de réagir sur les fibres, qui se subliment en dessous de 240° C et de préférence en dessous de 200° C. ceci en utilisant un support auxiliaire insoluble dans l'eau.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.932

Suivant procès-verbal dressé le 25 février 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle la Société Anonyme Venot-Pic, 38 Avenue Franklin Roosevelt à 77-Avon (France) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Appareil rotatif échangeur de chaleur.

(Priorité de la demande de certificat d'addition déposée en France le 28 février 1968 sous le N° 141.704).

Cette invention est caractérisée par une variante de réalisation de l'appareil rotatif échangeur de chaleur pour une application au séchage des pulpes de betteraves, plantes fourragères et produits analogues, dans laquelle le faisceau des enceintes juxtaposées est constitué par un tube central, une série concentrique de tubes médians de diamètre inférieur à celui du tube central et une série concentrique de tubes périphériques de diamètre égal ou supérieur à celui du tube central, la circulation du produit à sécher et des gaz se faisant sans obstacles et en sens alterne à travers les tubes.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.933

Suivant procès-verbal dressé le 1er mars 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle : le Commissariat à l'Energie Atomique 29, rue de la Fédération à Paris (France) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé de distillation par détente successives.

(Priorité du brevet français du 18 mars 1968 PV 144.284 Inventeurs L. Blachez, J. Huyghe, F. Jegou, P. Vignet et R. C. de Villiers).

Cette invention est caractérisée par le fait que ledit procédé est applicable notamment au traitement d'une solution contenant un sel à solubilité inverse et au traitement de solutions contenant un sel à solubilité normale, qui permet de s'affranchir de ces inconvénients et qui combine les avantages de la distillation par détonentes à cycle direct et ceux de la distillation par détente avec recyclage.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.934

Suivant procès-verbal dressé le 1er mars 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle la Société d'Etudes Ferroviaires 13, rue Chardin à Paris (France) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour « Dispositif de fixation de rail élastique et isolant ».

(Priorité du brevet français du 15 mars 1968 N° 143.909 au nom de l'inventeur R.P. Sonnevile).

Cette invention est caractérisée par le fait que le crapaud est en une matière plastique isolante et comprend un corps percé d'un trou et comportant deux ailes à sa partie supérieure, sur lesquelles est disposée une lame de métal, également per-

cée d'un trou, un boulon traversant ladite lame et le corps pour fixer l'ensemble sur la traverse en prenant appui sur celle-ci et sur le patin du rail.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.935

Suivant procès-verbal dressé le 5 mars 1969 à 12 heures au bureau de la Propriété Industrielle : la Société à Responsabilité Limitée Laboraver, Boulevard de l'Ouest à Long Jumeau (France) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : « Ampoules et récipients en verre analogues à cols auto-cassables »

(Priorité du brevet français du 5 mars 1968 N° 142.377 au nom du demandeur-inventeur R. Guiriec).

Cette invention est caractérisée par le fait que l'on applique contre le verre du col de l'ampoule, alors que le verre se trouve à une température d'environ 130° à 180° C, un élément mince en argent, aluminium ou alliage d'aluminium recuit.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.936

Suivant procès-verbal dressé le 7 mars 1969 à 11 heures au bureau de la Propriété Industrielle : J.R. Geigy S.A. domiciliée à Bâle (Suisse) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Produits insecticides.

(Priorité du brevet suisse du 7 mars 1968 N° 3.410/68 déposé au nom de Agripat S.A.).

Cette invention est caractérisée par le fait que ledit insecticide contient comme substances à action insecticide le diazinon c'est-à-dire le thiophosphate d'O. O-diéthyle et d'O (2 isopropyl-6-méthyl-pyrimidyle-(4), ainsi qu'au moins un carbamate répondant à la formule indiquée à la description dans laquelle RI représente un reste alkyle ou alcényle ayant de 1 à 4 atomes de carbon et R2 représente l'hydrogène ou un groupe méthyle.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

#### Avis N° 11.937

Suivant procès-verbal dressé le 7 mars 1969 à 11 heures au bureau de la propriété Industrielle : Opimin, Société Anonyme d'Opérations Immobilières et Industrielles 10, Chemin de Pinchat à 1.227 Garouge - Genève (Suisse) dont le mandataire est G. Boccara à Tunis a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé de distillation notamment d'eau salée et installation pour sa mise en oeuvre.

(Priorité des brevets suisses du 14 mars 1968 N° 3.895 / 68 du 4 juillet 1968 N° 10.042 / 68 et du 22 août 1968 N° 012.713/68 au nom de l'inventeur : J. Mary).

Cette invention est caractérisée par le fait qu'on réalise, à l'intérieur d'un espace de vaporisation permettant une évacuation continue des résidus de la distillation sans entartrage, une pulvérisation d'eau à distiller à une température inférieure à sa température d'ébullition aux conditions atmosphériques normales qu'on met cette eau ainsi pulvérisée en contact intime avec une source de chaleur dont la température est supérieure à la température d'ébullition de l'eau à distiller pour provoquer une vaporisation intense d'au moins une partie de cette eau.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

**ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES***Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****Dissolution d'une Société**

Par délibération du Conseil de la Société dite « Union des Cafetiers » dont le siège social est à Kalaâ-Kebira en date du 8 avril 1970, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La Société dite « Union des Cafetiers » à Kalaâ-Kebira a été dissoute par suite de la non possession d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation et ne pouvait acquérir plusieurs autorisations d'ouverture et d'exploitation de divers points qui se trouvaient entre les mains.

Et pour ces conditions un accord a été conclu entre les sociétaires pour la dissolution définitive de la dite Société et ont chargé Monsieur Mohamed Boumaiza de prendre les mesures nécessaires auprès de l'Administration Compétente et ce en vertu de l'accord des associés soussignés.

N° 392

Agrément du 30 mars 1970

N° 152 MAEC 3334

Constitution d'une S.A.R.L.

« SATOURN »

Société d'Activités

Touristiques du Nord

au capital de 3.000 dinars

Siège Social :

1 bis, Rue de Bordeaux - Tunis

Par acte s.s.p. en date du 3 avril 1970, enregistré à Tunis (A.C.I.) le 7 avril 1970, vol. 773 série ter, case 499, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 8 avril 1970, il a été constaté qu'une Société à responsabilité limitée a été constituée entre les associés désignés dans l'acte social.

**Objet :** l'Etude, la construction, l'achat, la vente, la location ; l'exploitation, l'aménagement et le développement d'hôtels, restaurants, bars, magasins, Cabarets-nights clubs, Kiosques et tous autres établissements balnéaires et thermaux à caractère touristique.

2°) L'organisation, l'exécution de tous programmes de loisirs, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

3°) La constitution, l'organisation et l'exercice par tous moyens et sous toutes les formes de toutes affaires pouvant se rattacher à l'objet social ou concourir directement ou indirectement à son développement.

4°) La représentation de Sociétés et d'entreprises similaires.

5°) La promotion du Tourisme en Tunisie dans le but de concourir au développement de l'objet social.

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes et qui seront jugés utiles à son développement.

**Dénomination :** Société d'activités Touristiques du Nord « SATOURN »

**Durée :** 10 ans.

**Siège Social :** 1 bis, Rue de Bordeaux, Tunis.

**Capital Social :** 3.000 dinars divisés en 60 parts de 50 dinars chacune.

**Gérance :** La Société est gérée par Monsieur Hassen Lanouar, avec les pouvoirs les plus étendus.

Le Gérant

N° 393

**SOTULAIFROM**

Société Anonyme

au capital de 135.000 dinars

Siège Social :

Rue des Abattoirs - Mateur

Suivant décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 mai 1969, la date de clôture de l'exercice social est fixé au 31 décembre de chaque année.

Le nombre d'actions frappées d'inaliénabilité détenus par chaque administrateur est ramené de 20 à 10.

Pour Extraire

N° 394

**AVIS DE CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle pour la Fabrication de la Colle et Dérivés « S.I.F.C.O.L. » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le dimanche 3 mai 1970 à 10 heures du matin au siège social de la Société à Sfax, Route de Gabès Km 2, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Lecture du Rapport Moral du Conseil d'Administration

2°) Lecture du Rapport Financier pour l'exercice 1969

3°) Quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1969

4°) Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes pour une période de trois ans.

Le Conseil d'Administration

N° 395

Société Régionale des Travaux Publics

**SORETRAP**

Route de Gabès Km 0,5 - Sfax

**CONVOCATION**

Les actionnaires de la « Soretrap » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu au siège du Gouvernorat de Sfax le samedi 2 mai 1970 à 16 heures.

**Ordre du Jour :**

- Rapports moral et financier
- Affectation du résultat de l'exercice 1969
- Libération de la 3ème tranche du capital
- Questions diverses

N° 396

*Etude de Maître M'hamed Makni Avocat à Sfax*

**VENTE****AUX ENCHERES PUBLIQUES**

**Poursuivant :** Monsieur Mohamed El Karray, demeurant à Sfax, Avenue Hédi Chaker, agissant en qualité de syndic-liquidateur de la faillite Belhassen Djellouli, élisant domicile en l'Etude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax, 5. Rue Habib Thameur,

**Partie Saisie :** Faillite Belhassen Djellouli, demeurant à Sfax.

En vertu d'un jugement rendu en matière commerciale par le Tribunal de Première Instance de Sfax sous le N° 438 en date du 29 novembre 1965, confirmé par la Cour d'Appel de Sfax sous le N° 70 en date du 16 juin 1966, signifié et devenu définitif, qui avait homologué le Concordat du 29 juin 1965 et nommé Mohamed El Karray en qualité de syndic liquidateur pour l'exécution et régler les créanciers de la faillite au prorata de leurs créances.

Et en vertu de l'article 540 du Code de Commerce et de l'Ordonnance de

Monsieur le Juge-Contrôleur aux Faillites en date du 27 janvier 1970.

Il sera procédé le lundi 18 mai 1970, à neuf heures du matin, à l'audience et par devant la Chambre des Crieés du Tribunal de Première Instance de Sfax, au Palais de Justice de la dite ville, à la vente de :

#### *Désignation des Immeubles*

*à Vendre : 2 Lots :*

**Premier Lot :** La moitié indivise de l'immeuble sis sur la Route de ceinture reliant la Route de Lafrane à celle de l'Aïn à quatre Kilomètres de Sfax, se composant de cinq magasins et une salle de classe destinée pour l'enseignement des enfants avec une cour.

**Deuxième Lot :** Un immeuble à usage d'usine à huile (les constructions seulement) sans matériel, devant lequel se trouve un petit terrain y attenant. Le tout se trouve à Sfax, sur la Route de Gremda Km. 7.

#### *Mise à Prix :*

La mise à prix est fixée à la somme de :

*Pour le Premier Lot :* Quatre Cents Dinars,

*Pour le Deuxième Lot :* Huit Cents Dinars.

Outre charges et frais.

**Nota :** Il est rappelé à tout participant aux Enchères Publiques, de se munir au préalable, d'une autorisation délivrée par Monsieur le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1°) En l'Etude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax, 5, Rue Habib Thameur,

2°) Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où le Cahier des Charges se trouve déposé.

L'Avocat Poursuivant

M'hamed Makni

N° 397

*Etude de Maître M'hamed Makni, Avocat à Sfax*

### VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

**Poursuivant :** M. M'hamed Djedidi, demeurant à Sfax, Avenue Farhat Hached, agissant en qualité de Syndic de la faillite des frères Berrebi, élisant domicile en l'Etude de Maître M'hamed Makni, Avocat à Sfax, 5 Rue Habib Thameur.

**Partie Saisie :** La faillite des frères Berrebi, qui sont :

David, Raphaël Emile, Khamous-Sa-

muel dit Elie et Sion Haïm, enfants de Maurice (ou Moïse) Berrebi, demeurant précédemment à Sfax et qui avaient quitté leur domicile, sis à Sfax, Immeuble Mazouz et dont leur adresse actuelle est inconnue en dehors du territoire de la République Tunisienne.

En vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Sfax sous le N° 817 en date du 21 juillet 1969 qui avait déclaré les créanciers de la faillite des frères Berrebi en état d'union et maintenait M'hamed Djedidi en qualité de Syndic de la faillite.

Et en vertu de l'art. 540 du Code de Commerce et de l'ordonnance de M. le Juge-Contrôleur aux faillites en date du 19 mars 1970.

Il sera procédé le lundi 18 mai 1970, à neuf heures du matin à l'audience et par devant la Chambre des Crieés du Tribunal de Première Instance de Sfax, au Palais de Justice de la dite ville, à la vente de :

#### *Désignation des Immeubles à vendre :*

*3 Lots :*

**Premier lot :** Une usine à huile, sise à Sfax, sur la Route de Gremda Km 1, ayant une superficie de 1.840 mètres carrés environ, objet du titre foncier N° 248.549, équipée contenant 22 presses hydrauliques, deux broyeurs, trois filtres, une zendala et autres matériels nécessaires pour sa mise en marche.

**Deuxième lot :** Le un quart (1/4) indivis de l'immeuble objet du titre foncier dénommé « Le Raisin Sfax » N° 280.043, ayant une superficie de trois cent vingt sept hectares, trente ares (327 H. 30 ares, 00ca), complanté d'oliviers, sis à Draa ben Zied, Délégation de Djebeniana, Gouvernorat de Sfax.

**Troisième lot :** La moitié indivise d'une olivette de 103 pieds d'oliviers avec le restant d'un terrain nu complanté d'arbres fruitiers, sis à Chaffar, Gouvernorat de Sfax, en co-propriété avec le domaine de l'Etat pour l'autre moitié.

#### *Mise à prix :*

La mise à prix est fixée à la somme de :

*Pour le premier lot :* Cinq Mille Dinars  
*Pour le deuxième lot :* Quatre Mille Dinars.

*Pour le troisième lot :* Cent Cinquante Dinars.

#### *Outre charges et frais*

**Nota :** Il est rappelé à tout participant aux enchères publiques, de se munir au préalable, d'une autorisation délivrée par M. le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1) En l'Etude de Maître M'hamed Makni, Avocat à Sfax, 5 Rue Habib Thameur.

2) Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax où le Cahier des Charges se trouve déposé.

L'Avocat Poursuivant

M'hamed Makni

N° 398

#### Avis de Convocation

Messieurs les actionnaires de la Société de Menuiserie et d'Entreprises de Travaux Publics du Kef S.A. au Capital de 28.000 dinars sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au Siège Social rue de la gare le Kef le samedi 2 mai 1970 à 10 H. du matin en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### *Ordre du Jour :*

1°) Rapport du Conseil d'Administration et rapport des Commissaires aux comptes sur les opérations de l'exercice 1969.

2°) Approbation des comptes de l'exercice 1969.

3°) Quitus au Conseil d'Administration.

4°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° 399

#### Gérance Libre

Suivant acte sous seing privé enregistré à Tunis AC. 1 le 23 mars 1970 Vol. 773-1 case 296, il appert que la Société «Fina Tunisienne SA» 26, Avenue Habib Bourguiba Tunis, a donné en gérance libre à Monsieur Abdelwahab Chaabane pour une période de trois mois commençant le 1er mars 1970, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, le fonds de commerce constitué par un poste de distribution de carburants et lubrifiants sis à Mégrine.

En conséquence, la Société «Fina Tunisienne SA» n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par Monsieur Abdelwahab Chaabane durant sa gérance.

Auparavant il a été mis fin à la date du 1er mars 1970 au contrat de gérance libre relatif au même fonds de commerce, qui liait la Société «Fina Tunisienne SA» à Monsieur Mahfoud ben Taieb El Brini.

N° 400

#### ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

En vertu d'un acte de cession s.s.p. en date du 20 janvier 1952 enregistré à Tunis le 31 mars 1970 volume 773 sé-

rie I case 374 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 3 avril 1970, M. Mohamed ben Ahmed ben Mansour Tébourbi a cédé et vendu à Monsieur Slaheddine ben Mohamed ben Mansour Tébourbi ses 450 parts sociales soit sa part entière dans la s.a.r.l. dénommée Ciné-Soir sise à Tunis 3 Rue des Maltais.

N° 401

## SOCIETE « LE PNEU »

60, Avenue de Carthage

## Changement de Gérance :

Suivant délibération en date du 7 avril 1970 la gérance de la Société a été confiée à Monsieur Béchir Tamerzist aux lieux de Monsieur Deleuze Dordron.

N° 402

## SOCIETE

## A RESPONSABILITE LIMITEE

au capital de 2.000 Dinars

Siège Social :

72, Avenue de la République  
Hammam-Lif

Suivant acte S.S.P. en date du 4 avril 1970 à Tunis enregistré A.C. 1 le 4 avril 1970 Vol n° 773 case n° 429 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis (Chambre Commerciale) le 8 avril 1970, il appert qu'une société à Responsabilité Limitée a été constituée entre les personnes dénommées dans l'acte social.

Dénomination : « Bar Aris »

Objet : Exploitation et Gérance d'Etablissements, Hôtels, restaurants, cafés bars et toutes opérations d'intérêt touristique, commerciales ou industrielles se rapportant au dit objet.

Durée : Trente ans

Capital : 2.000 Dinars

Gérant : Monsieur Mohamed Bouchiba.

N° 403

## SOCIETE DES TAPIS D'ODREF

Société Anonyme

au capital de 50.000 Dinars

Siège Social à Oudref

## CONVOCATION

à une Assemblée Générale Ordinaire  
de la Société

Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le samedi 16 mai 1970 à dix heures au siège social à Oudref, cette Assemblée Ordinaire au-

ra à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) rapport du Conseil d'Administration
- 2) rapport des Commissaires aux comptes
- 3) renouvellement du 1/3 du Conseil d'Administration
- 4) quitus aux Administrateurs pour l'exercice 1969
- 5) affaires diverses.

Cet avis qui tient lieu de convocation à tous les actionnaires est fait en application des statuts de la société.

Le Conseil d'Administration

N° 404

SOCIETE TUNISIENNE  
D'INDUSTRIE AUTOMOBILE

Société Anonyme

au capital de 750.000 Dinars

Siège Social :

Route de Monastir - Sousse

## CONVOCATION

à l'Assemblée Générale Ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Industrie Automobile (S.T.I.A.) sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra le jeudi 7 mai 1970 à 11 heures dans ses bureaux de Tunis, sis au 19, Rue de Turquie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 1969.

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Approbation des Comptes de l'exercice 1969. Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.

Affectation des résultats de l'exercice.

Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes.

Renouvellement d'Administrateurs.  
Questions diverses.

P. Le Conseil d'Administration

Le Président Directeur Général

Mohamed Touzani

N° 405

## SOGEMO -- S.A.

Société Anonyme

au capital de 100.000 dinars

## TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 mars

1970 dont un extrait est enregistré à Djemmal le 30 mars 1970.

Vol 9, Fol 62, N° 251 et déposé auprès du greffe du tribunal de Commerce de Tunis sous le N° 113 du 2 avril 1970.

Il a été décidé ce qui suit :

Le siège social de la SOGEMO S.A. est transféré à Tunis, au 6 Rue de Bône.

P. Le Conseil d'Administration

M. Ben Abdallah

N° 406

## AVIS

pour constitution d'une Outika

Il est porté à la connaissance du public que Mohamed ben Abdesselam Zahrouni est propriétaire d'un lot de terre distraité de la Sania Zahrouni dont le titre de propriété a été égaré. Il désire faire dresser une « Outika » tenant lieu du titre selon l'ordonnance sur Requête n° 1925 du 13 avril courant de Monsieur Le Président du Tribunal de Première Instance à Tunis.

Tout opposant doit se manifester dans un délai de 30 jours sans quoi il sera forclos.

N° 407

AGENCE TUNISIENNE  
DE PUBLICITE

Société Anonyme

au capital de 71.000 Dinars

Siège Social :

1 Passage Saint Joseph Tunis

Assemblée Générale Ordinaire

## AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de l'Agence Tunisienne de Publicité sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 8 mai 1970 à 16 h. au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 1969

2) Rapport du Commissaire aux comptes afférent au même exercice

3) Examen et approbation s'il y a lieu des comptes et bilans afférents à la dite gestion

4) Quitus au Conseil d'Administration

5) Questions diverses

Les documents afférents à cette gestion sont tenus à la disposition de Messieurs les actionnaires à dater de la parution du présent avis dans le Journal Officiel au siège de la société où ils peuvent prendre connaissance pendant les jours et heures ouvrables.

Le Conseil d'Administration

N° 408

**S.O.T.U.C.I.T.**

45, Av. Habib Bourguiba - Le Colisée  
TUNIS

Suivant décision de tous les associés de la S.O.T.U.C.I.T. en date du 13 avril 1970 enregistré à Tunis le 14 avril 1970; vol 773 Série bis case 617.

Mr. Moktar Djellouli est nommé gérant de la dite société avec les pouvoirs les plus étendus en remplacement de Mr. Khélifa Abid démissionnaire.

2 exemplaires du P.V. ont été déposés le 15 avril 1970 au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis.

N° 409

**SOCIETE GENERALE  
DE BATIMENT  
S O G E B A**

au capital de 25.200 dinars  
Siège Social  
Route de Tunis Km3 Sfax

1) Déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des AC. et ID. à Sfax le 13 avril 1970

Folio : 49 Case 230

Fondateur : Monsieur Said ben Hadj Sadok Ghorbal

2) Constitution : Assemblée Générale Constitutive du 14 novembre 1969 enregistrée à Sfax le 13 avril 1970, Folio 50, Case 233,

Forme : Société Anonyme par actions

Dénomination : Société Générale de Bâtiment (SOGEB A)

Siège Social : Route de Tunis Km3 Sfax

Objet : Tous travaux Publics et Privés de Bâtiments, de Routes, Ponts, Ports, Barrages, Assainissements et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Durée : 99 années à compter du jour de sa constitution définitive sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux statuts.

Capital Social : Vingt Cinq Mille Deux Cents Dinars (25.200 dinars) divisés en deux mille cinq cent vingt actions (2.520) de dix dinars chacune à souscrire en espèces et à libérer au quart lors de la souscription.

Année Sociale : l'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Conseil d'Administration : Monsieur Mohamed Hazgui, Monsieur Mohamed Karray, Monsieur Ridha Karray

Commissaire aux comptes : Monsieur Mohamed Kamoun

Président-Directeur Général : de l'article 17 des statuts enregistrés à Sfax AC. et ID. le 13 avril 1970, Folio 50 Case 231 et du PV. de l'Assemblée Générale Constitutive enregistré à Sfax AC et ID le 13 avril 1970 Folio 50 Case 233 Monsieur Said Ghorbel a été nommé Président du Conseil, Directeur Général de la Société.

3) Dépôt au greffe du Tribunal de Première Instance à Sfax le 10 janvier 1970 deux expéditions des actes ci-après :

Statuts, déclaration de souscription et de versement, état de souscripteur, procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive.

Pour extrait

Le Conseil d'Administration

N° 410

**SOCIETE TUNISIENNE  
LAITIERE ET FROMAGERE  
SOTULAIFROM**

S.A. au capital de 135.000 Dinars

Siège Social :

Rue des Abattoirs - Mateur

R.C. 21881

Assemblée Générale Ordinaire le 7 mai 1970 à 11 h. 45.

— Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes.

— Examens et approbation s'il y a lieu de ces rapports et des comptes de l'exercice social écoulé du 1er octobre 1968 au 31 décembre 1969.

— Rapport spécial des Commissaires aux comptes conformément à l'article 78 du Code de Commerce.

— Vote des résolutions et quitus aux Administrateurs en fonction.

— Renouvellement des pouvoirs des Commissaires aux comptes.

— Questions diverses.

N° 411

**SOCIETE TUNISIENNE  
LAITIERE ET FROMAGERE  
SOTULAIFROM**

S.A. au capital de 135.000 Dinars

Siège Social :

Rue des Abattoirs - Mateur

R.C. 21881

**CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle le jeudi 7 mai 1970 à 11 h. 45 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du conseil d'administration

— Rapports des Commissaires aux comptes.

— Rapport spécial

— Quitus aux administrateurs

— Nomination des Commissaires aux comptes.

— Questions diverses.

N° 412

**SOCIETE TUNISIENNE  
LAITIERE ET FROMAGERE  
SOTULAIFROM**

S.A. au capital de 135.000 Dinars

Siège Social :

Rue des Abattoirs - Mateur

R.C. 21881

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 7 mai 1970 à 11 h. 45 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Projets de résolution relatif aux articles modifiés dans le cadre de l'organisation générale des statuts.

— Approbation de ces résolutions

— Questions diverses.

N° 413

**SOCIETE TUNISIENNE  
LAITIERE ET FROMAGERE  
SOTULAIFROM**

S.A. au capital de 135.000 Dinars

Siège Social :

Rue des Abattoirs - Mateur

R.C. 21881

Assemblée Générale Extraordinaire le 7 mai 1970 à 11 h. 45 pour entériner la mise en harmonie définitive des statuts.

— Lecture des projets de résolution relatif aux articles modifiés dans le cadre de l'organisation générale des statuts.

— Approbation de ces résolutions

— Questions diverses.

N° 414